

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2571/2534

นาย ศิริชัย พัฒนากิตกุล กับพวก
นาย บุญ กลม เกลียว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 420, มาตรา 425

จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ขั้บรยนต์ของจำเลยที่ 2 ไปเบิกน้ำมันตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ในระหว่างนั้นได้ขั้บรยไปเพื่อชื้อยาให้คนงานของจำเลยที่ 2 จึงเกิดเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ที่โจทก์ที่ 1 กำลังขั้บอยู่ ดังนี้แม้จะไ้ความว่าจำเลยที่ 1 ขั้บรยไปถึงยังสถานที่ที่เบิกน้ำมันแล้วจึงออกไปชื้อยาภายนอกสถานที่ดังกล่าว อันเป็นการผิดระเบียบของจำเลยที่ 2 และระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ตาม แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้กลับไปยังที่ทำการเดิมของจำเลยที่ 2 ก็ถือว่าจำเลยที่ 1 ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การงานในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของจำเลยที่ 1 ด้วย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขั้บรยนต์ของจำเลยที่ 2 ในทางราชการของจำเลยที่ 2 โดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ที่โจทก์ที่ 1 กำลังขั้บอยู่ทำให้โจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายสาหัส รถจักรยานยนต์เสียหายการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดซึ่งจำเลยที่ 2 ต้อง

ร่วมรับผิดชอบ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์เป็นการส่วนตัวเหตุชนกันเกิดจากความประมาทของโจทก์ที่ 1

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 นำเอารถยนต์ของจำเลยที่ 2 ขับไปทำธุรกิจส่วนตัวนอกเวลาราชการของจำเลยที่ 2 เป็นการผิดระเบียบการใช้รถยนต์ เหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทของโจทก์ที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ลดจำนวนค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสอง

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังว่าเหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 แต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนปัญหาว่าจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วยหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 มีหน้าที่ขับรถคันที่เกิดเหตุซึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 ในวันเกิดเหตุได้รับคำสั่งจากนายสติ วงศ์วิชาสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และเป็นข้าราชการของจำเลยที่ 2 ให้ขับรถคันเกิดเหตุจากที่ทำการโครงการตามพระราชประสงค์ห้วยป่าเลาไปเบิกน้ำมันที่สำนักงานโครงการพัฒนาต้นน้ำ (ห้วยแก้ว) ในระหว่างนั้นจำเลยที่ 1 ได้ขับรถเพื่อไปซื้อยาให้คนงานของจำเลยที่ 2 ซึ่งป่วย จึงเกิดเหตุชนกับรถของโจทก์ที่ 1 ได้ความดังกล่าวมาศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 จะขับรถมาถึงสำนักงานโครงการพัฒนาต้นน้ำ (ห้วยแก้ว) แล้วออกไปซื้อยาภายนอก

สำนักงานอันเป็นการผิดระเบียบของจำเลยที่ 2 และของสำนักนายกรัฐมนตรีนี่ด้วย
รพระราชการ พ.ศ. 2523 จนเป็นเหตุให้รถชนกันในคดีนี้ก็ตามแต่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้
กลับไปยังที่ทำการเดิมของจำเลยที่ 2 ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่การงานในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 อยู่ เมื่อจำเลยที่ 1 ขับรถประมาทเป็น
เหตุให้โจทก์ทั้งสองเสียหาย จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์
ทั้งสอง

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>